P U T U S A N

Nomor 1082/Pid.Sus/2023/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	**M. Amin Als Pak Min;**
Tempat Lahir	:	Mtg Bungong;
Umur / Tanggal Lahir	:	51 Tahun/ Jumat 31 Desember 1971;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Desa Matang Bungong Kecamatan Idi Timur Kabupaten Aceh Timur Propinsi Aceh;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa didalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Tita Rosmawati, S.H., Christopher P. Lumban Gaol, S.H., M.Hum., Simon Sihombing, S.H., Ria Harapenta Tarigan, S.H., Neny Widya Astuti, S.H., Alfina Lubis, S.H., Nadia Lubis, S.H., Boy Kelvin Purba, S.H., Advokat-Penasihat Hukum dan Paralegal pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan, berkantor di Jl. Flamboyan III-Komplek Wedana Palace Blok A No. 3 Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, berdasarkan Penetapan Nomor: 1082/Pid.Sus/2023/PN.Mdn tanggal 01 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1082/Pid.Sus/2023/PN.Mdn, tanggal 6 Juni 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1082/Pid.Sus/2023/PN.Mdn, tanggal 6 Juni 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. AMIN Alias PAK MIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. AMIN Alias PAK MIN dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 2 (dua) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis pil extasy warna hijau bertuliskan AM sebanyak 2.000 (dua ribu) butir seberat 520 gr (lima ratus dua puluh) gram netto.
   - 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu bertuliskan Pedro
   - 1 (satu) buah kaos berkerah warna abu-abu
   - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Galaxy warna hitam dengan nomor kartu / sim card 085264349983, Imei 1 : 356977510196073, Imei 2 : 35749370196075

   Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya sedagkan Penasihat Hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan pendapatnya secara lisan dan menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa M. AMIN Alias PAK MIN, pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di dalam Kamar Hotel TOTO Nomor 122 Jalan Gatot Subroto Medan-Binjai Km 12 Kelurahan Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat tinggal atau berdiam terakhir, atau tempat diketemukannya terdakwa serta kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan maka Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang mengadilinya,Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa Metafetamina yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yaitu jenis pil warna hijau bertuliskan AM sebanyak 2 (dua) bungkus plastik sebanyak 2.000 (dua ribu) butir seberat 520 gr (lima ratus dua puluh) gram netto,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa M. AMIN Alias PAK MIN dihubungi oleh DEK WANI (dalam lidik) untuk menjual narkotika jenis pil sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dengan kepakatan harga Rp. 20.000-(dua puluh ribu rupiah) / butir, lalu terdakwa bertemu dengan DEK WANI di Desa Matang Bungo Kecamatan Idi Timur Kabupaten Aceh Timur dan saat itu DEK WANI menyerahkan 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu bertuliskan Pedro yang didalamnya berisi kaos berkera warna abu-abu yang didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis pil warna hijau bertuliskan AM sebanyak 2.000 (dua ribu) butir seberat 520 gr (lima ratus dua puluh) gram netto kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima narkotika jenis pil tersebut lalu terdakwa simpan di ladang terdakwa yang terletak di Bedawak Rayeuk Aceh Timur.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 terdakwa menghubungi ABAH (dalam lidik) untuk mencarikan pembeli narkotika jenis pil dan pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bertemu dengan ABAH lalu ABAH membawa 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu bertuliskan Pedro yang didalamnya berisi kaos berkera warna abu-abu yang didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis pil warna hijau bertuliskan AM sebanyak 2.000 (dua ribu) butir seberat 520 gr (lima ratus dua puluh) gram netto tersebut ke Medan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dihubungi oleh ABAH untuk berangkat ke Medan lalu terdakwa langsung berangkat menuju Medan dengan menggunakan Mobil Hiace dan sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bertemu dengan ABAH di Rel Kreta Api yang tidak jauh dari gerbang Tol Helvetia, kemudian terdakwa dan ABAH pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Hotel TOTO yang terletak di Jalan Gatot Subroto Medan-Binjai Km 12 Kelurahan Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang untuk bertemu dengan pembeli lalu ABAH menyerahkan 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu bertuliskan Pedro yang didalamnya berisi kaos berkera warna abu-abu yang didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis pil warna hijau bertuliskan AM sebanyak 2.000 (dua ribu) butir seberat 520 gr (lima ratus dua puluh) gram netto kepada terdakwa lalu terdakwa masuk ke dalam kamar nomor 122 untuk menunggu pembeli. Selanjutnya saksi RAHMAD HIDAYAT, S,H (Anggota Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut) melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis pil dengan Teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) dengan cara memesan narkotika jenis pil sebanyak 2.000-(dua ribu butir) seharga Rp. 30.000-(tiga puluh ribu rupiah) / butir dan sepakat untuk melakukan transaksi di dalam Kamar Hotel TOTO Nomor 122 Jalan Gatot Subroto Medan-Binjai Km 12 Kelurahan Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang lalu sekira pukul 18.30 Wib saksi RAHMAD HIDAYAT, S.H mengetuk pintu kamar nomor 122 lalu terdakwa membuka pintu kamar hotel tersebut selanjutnya RAHMAD HIDAYAT, SH masuk ke dalam kamar untuk melakukan transaksi narkotika jenis pil dan pada saat bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu bertuliskan Pedro yang didalamnya berisi kaos berkera warna abu-abu yang didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis pil warna hijau bertuliskan AM sebanyak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2.000 (dua ribu) butir seberat 520 gr (lima ratus dua puluh) gram netto kepada saksi RAHMAD HIDAYAT, S.H kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi BENGSENG GULTOM, saksi ALFHONSYO NAPITUPULU dan saksi RAHMAD HIDAYAT, S.H langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis pil warna hijau bertuliskan AM sebanyak 2.000 (dua ribu) butir seberat 520 gr (lima ratus dua puluh) gram netto, 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu bertuliskan Pedro, 1 (satu) buah kaos berkera warna abu-abu, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Galaxy warna hitam dengan nomor kartu / sim card 085264349983, Imei 1 : 356977510196073, Imei 2 : 35749370196075. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis pil warna hijau bertuliskan AM sebanyak 2.000 (dua ribu) butir seberat 520 gr (lima ratus dua puluh) gram netto terdakwa peroleh dengan cara menerima dari DEK WANI dengan harga Rp. 40.000.000- (empat puluh juta rupiah) untuk terdakwa jual kepada saksi RAHMAD HIDAYAT, S.H seharga Rp. 60.000.000-(enam puluh juta rupiah) dan apabila narkotika jenis pil tersebut laku terjual maka terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20.000.000-(dua puluh juta rupiah) yang akan terdakwa bagi dua dengan ABAH.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 04 Mei 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis pil warna hijau bertuliskan AM sebanyak 2.000 (dua ribu) butir seberat 520 gr (lima ratus dua puluh) gram netto telah disisihkan sebanyak 45 (empat puluh lima) butir seberat 13 (tiga belas) gram netto untuk dikirim Ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan untuk pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedangkan sisanya sebanyak 1955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima) butir seberay 507 (lima ratus tujuh) gram netto dilakukan pemusnahan yang disita dari terdakwa M. AMIN Alias PAK MIN.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 2951/NNF/2023, tanggal 16 April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M. Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 45 (empat puluh lima) butir tablet berwarna hijau berlogo AM dengan berat netto 13 (tiga belas) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa M. AMIN Alias PAK AMIN, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa M. AMIN Alias PAK MIN, pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di dalam Kamar Hotel TOTO Nomor 122 Jalan Gatot Subroto Medan-Binjai Km 12 Kelurahan Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat tinggal atau berdiam terakhir, atau tempat diketemukannya terdakwa serta kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan maka Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa Metafetamina yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis pil warna hijau bertuliskan AM sebanyak 2 (dua) bungkus plastik sebanyak 2.000 (dua ribu) butir seberat 520 gr (lima ratus dua puluh) gram netto,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa M. AMIN Alias PAK MIN dihubungi oleh DEK WANI (dalam lidik) untuk menguasai narkotika jenis pil sebanyak 2.000 (dua ribu) butir, lalu terdakwa bertemu dengan DEK WANI di Desa Matang Bungo Kecamatan Idi Timur Kabupaten Aceh Timur dan saat itu DEK WANI menyerahkan 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu bertuliskan Pedro yang didalamnya berisi kaos berkera warna abu-abu yang didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis pil warna hijau bertuliskan AM sebanyak 2.000 (dua ribu) butir seberat 520 gr (lima ratus dua puluh) gram netto kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima narkotika jenis pil tersebut lalu terdakwa simpan di ladang terdakwa yang terletak di Bedawak Rayeuk Aceh Timur.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 terdakwa menghubungi ABAH (dalam lidik) dan pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bertemu dengan ABAH lalu ABAH membawa 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu bertuliskan Pedro yang didalamnya berisi kaos berkera warna abu-abu yang didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis pil warna hijau bertuliskan AM sebanyak 2.000 (dua ribu) butir seberat 520 gr (lima ratus dua puluh) gram netto tersebut ke Medan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dihubungi oleh ABAH untuk berangkat ke Medan lalu terdakwa langsung berangkat menuju Medan dengan menggunakan Mobil Hiace dan sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bertemu dengan ABAH di Rel Kreta Api yang tidak jauh dari gerbang Tol Helvetia, kemudian terdakwa dan ABAH pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Hotel TOTO yang terletak di Jalan Gatot Subroto Medan-Binjai Km 12 Kelurahan Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang untuk bertemu dengan pembeli lalu ABAH menyerahkan 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu bertuliskan Pedro yang didalamnya berisi kaos berkera warna abu-abu yang didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis pil warna hijau bertuliskan AM sebanyak 2.000 (dua ribu) butir seberat 520 gr (lima ratus dua puluh) gram netto kepada terdakwa lalu terdakwa masuk ke dalam kamar nomor 122 untuk menunggu pembeli. Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib saksi RAHMAD HIDAYAT, S.H mengetuk pintu kamar nomor 122 lalu terdakwa membuka pintu kamar hotel tersebut selanjutnya RAHMAD HIDAYAT, SH masuk ke dalam kamar dan pada saat bertemu dengan terdakwa lalu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu bertuliskan Pedro yang didalamnya berisi kaos berkera warna abu-abu yang didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis pil warna hijau bertuliskan AM sebanyak 2.000 (dua ribu) butir seberat 520 gr (lima ratus dua puluh) gram netto kepada saksi RAHMAD HIDAYAT, S.H kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi BENGSENG GULTOM, saksi ALFHONSYO NAPITUPULU dan saksi RAHMAD HIDAYAT, S.H langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis pil warna hijau bertuliskan AM sebanyak 2.000 (dua ribu) butir seberat 520 gr (lima ratus dua puluh) gram netto, 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu bertuliskan Pedro, 1 (satu) buah kaos berkera warna abu-abu, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Galaxy warna hitam dengan nomor kartu / sim card 085264349983, Imei 1 : 356977510196073, Imei 2 : 35749370196075. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis pil warna hijau bertuliskan AM sebanyak 2.000 (dua ribu) butir seberat 520 gr (lima ratus dua puluh) gram netto terdakwa peroleh dengan cara menerima dari DEK WANI.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 04 Mei 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis pil warna hijau bertuliskan AM sebanyak 2.000 (dua ribu) butir seberat 520 gr (lima ratus dua puluh) gram netto telah disisihkan sebanyak 45 (empat puluh lima) butir seberat 13 (tiga belas) gram netto untuk dikirim Ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan untuk pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut sedangkan sisanya sebanyak 1955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima) butir seberay 507 (lima ratus tujuh) gram netto dilakukan pemusnahan yang disita dari terdakwa M. AMIN Alias PAK MIN.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 2951/NNF/2023, tanggal 16 April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M. Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 45 (empat puluh lima) butir tablet berwarna hijau berlogo AM dengan berat netto 13 (tiga belas) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa M. AMIN Alias PAK AMIN, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penununtut Umum, maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya adalah sebagai berikut:

1. **Saksi Bengseng Gultom,** dibawah janji berdasarkan agama Khatolik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
   - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba di Kepolisian Daerah Sumatera Utara;
   - Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan rekan Saksi yaitu Alfhonsyo Napitupulu dan Rahmat Hidayat, S.H;
   - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Gatot Subroto Medan-Binjai Km. 12 Kel.. Paya Geli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang tepatnya di Hotel Toto didalam kamar No. 122;
   - Bahwa penangkapan tersebut terjadi berawal dari informasi yang diperoleh oleh Saksi dan rekan Saksi dari seorang informan yang memberitahukan tentang adanya peredaran narkotika jenis ekstasi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dengan mempelajari cara kerja pelaku dan kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pemesanan narkotika pil ecstasy dan disepakati harga per butir sejumlah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan setelah harga disepakati, Saksi dan reka Saksi memesan 20.000 (dua puluh ribu butir) pil ekstasi;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 Saksi dan rekan Saksi Rahmad Hidayat melakukan undercover buy dan berjanji akan melakukan transaksi di Hotel Toto yang terletak di Jl. Gatot Subroto Medan-Binjai Km 12, Kel. Paya Geli Kec. Medan Sunggal Kab. Deli Serdang tepatnya didalam kamar No. 122;
- Bahwa setelah tiba dihotel tersebut Rahmad Hidayat masuk kedalam kamar No. 122 dan sekira pukul 19.00 Wib Rahmad Hidayat memberi kode kepada Saksi dan rekan Saksi yang lain yang sebelumnya telah berada disekitaran kamar No. 122 tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung masuk kedalam kamar dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa dari dalam kamar tersebut Saksi dan rekan Saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu bertuliskan Pedro yang didalamnya berisi kaos berkera warna abu-abu terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis pil ekstasi warna hijau bertuliskan AM, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy warna hitam dengan nomor kartu/sim card 085264349983 Imei 1 356977510196073, Imei 2 35749370196075;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan penghitungan terhadap narkotika jenis pil ekstasi tersebut diketahui bahwa pil ekstasi tersebut berjumlah 2000 (dua ribu) butir dengan berat 520 gr (lima ratus dua puluh gram);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang kemudian diketahui bahwa narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah milik Dek Wani (DPO) yang berada di daerah Kab. Aceh Timur dan peran Terdakwa dalam peristiwa ini adalah memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli dan menerima bayaran dari pembeli dan setelah semua narkotika jenis pil ekstasi tersebut habis terjual, barulah Terdakwa mengirimkan uang penjualan tersebut kepada Dek Wani (DPO);
- Bahwa adapun harga pil ekstasi tersebut adalah sejumlah Rp30.000,- per pil dan pil tersebut adalah berjumlah berjumlah 2000 (dua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ribu) butir sehingga harga jual pil tersebut adalah seharga Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun Terdakwa akan menyetorkan uang kepada Dek Wani (DPO) adalah sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) terhitung harga perpil nya adalah Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa oleh sebab itu Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin da hak dalam melakukan perbuatan tersebut sehingga Terdakwa dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Alfhonsyo Napitupulu,** dibawah janji berdasarkan agama kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
   - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba di Kepolisian Daerah Sumatera Utara;
   - Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan rekan Saksi yaitu Bengseng Gultom dan Rahmat Hidayat, S.H;
   - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Gatot Subroto Medan-Binjai Km. 12 Kel.. Paya Geli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang tepatnya di Hotel Toto didalam kamar No. 122;
   - Bahwa penangkapan tersebut terjadi berawal dari informasi yang diperoleh oleh Saksi dan rekan Saksi dari seorang informan yang memberitahukan tentang adanya peredaran narkotika jenis ekstasi;
   - Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dengan mempelajari cara kerja pelaku dan kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pemesanan narkotika pil ecstasy dan disepakati harga per butir sejumlah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan setelah harga disepakati, Saksi dan reka Saksi memesan 20.000 (dua puluh ribu butir) pil ekstasi;
   - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 Saksi dan rekan Saksi Rahmad Hidayat melakukan undercover buy dan berjanji akan melakukan transaksi di Hotel Toto yang terletak di Jl. Gatot Subroto

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Medan-Binjai Km 12, Kel. Paya Geli Kec. Medan Sunggal Kab. Deli Serdang tepatnya didalam kamar No. 122;

- Bahwa setelah tiba dihotel tersebut Rahmad Hidayat masuk kedalam kamar No. 122 dan sekira pukul 19.00 Wib Rahmad Hidayat memberi kode kepada Saksi dan rekan Saksi yang lain yang sebelumnya telah berada disekitaran kamar No. 122 tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung masuk kedalam kamar dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa dari dalam kamar tersebut Saksi dan rekan Saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu bertuliskan Pedro yang didalamnya berisi kaos berkera warna abu-abu terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis pil ekstasi warna hijau bertuliskan AM, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy warna hitam dengan nomor kartu/sim card 085264349983 Imei 1 356977510196073, Imei 2 35749370196075;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan penghitungan terhadap narkotika jenis pil ekstasi tersebut diketahui bahwa pil ekstasi tersebut berjumlah 2000 (dua ribu) butir dengan berat 520 gr (lima ratus dua puluh gram);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang kemudian diketahui bahwa narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah milik Dek Wani (DPO) yang berada di daerah Kab. Aceh Timur dan peran Terdakwa dalam peristiwa ini adalah memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli dan menerima bayaran dari pembeli dan setelah semua narkotika jenis pil ekstasi tersebut habis terjual, barulah Terdakwa mengirimkan uang penjualan tersebut kepada Dek Wani (DPO);
- Bahwa adapun harga pil ekstasi tersebut adalah sejumlah Rp30.000,- per pil dan pil tersebut adalah berjumlah berjumlah 2000 (dua ribu) butir sehingga harga jual pil tersebut adalah seharga Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun Terdakwa akan menyetorkan uang kepada Dek Wani (DPO) adalah sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) terhitung harga perpil nya adalah Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa oleh sebab itu Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin da hak dalam melakukan perbuatan tersebut sehingga Terdakwa dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan *(a de charge)*;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi berawal pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Dek Wani (DPO) dan memberitahukan bahwa ada paket narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 2000 (dua ribu) butir dan Terdakwa disuruh untuk menjual pil ekstasi tersebut dengan kesepakatan harga perbutirnya adalah Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Dek Wani (DPO) bertemu di Desa Matang Bungo Kec. Idi Timur Kab. Aceh Timur dan Dek Wani (DPO) langsung memberikan 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu bertuliskan pedro yang didalamnya berisikan kaos berkera warna abu-abu dan didalam baju tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis pil ekstasi warna hijau bertuliskan AM dan berjumlah 2000 (dua ribu) butir;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima pil tersebut Terdakwa menyimpannya diladang milik Terdakwa didaerah Bedawak Rayeuk Kab. Aceh Timur;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Selasa Terdakwa menghubungi teman Terdakwa dengan panggilan Abah (DPO) dan meminta untuk mencarikan pembeli narkotika jenis pil ekstasi tersebut dan Abah (DPO) menyatakan akan datang ke Aceh untuk melihat barang tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Rabu dini hari sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dan Abah (DPO) bertemu di ladang ilik Saksi dan setelah bertemu Abah (DPO) mengatakan akan membawa barangnya untuk dicarikan pembeli;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Abah (DPO) membawa narkotika jenis pil ekstasi tersebut ke terminal bus IDI Aceh Timur dan Abah (DPO) berangkat ke Medan dengan membawa 2 (dua) buah narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Abah (DPO) dan memberitahukan Terdakwa bahwa pembeli narkotika jenis pil ekstasi tersebut sudah ditemukan pembelinya dan Terdakwa disuruh untuk berangkat ke Medan;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat ke Medan dengan mengendarai mobil Hiace dan setelah berkomunikasi dengan Abah (DPO), sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dan Abah (DPO) bertemu di Rel kereta api yang letaknya tidak jauh dari pintu gerbang tol Helvetia;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Abah (DPO) pergi mengendarai sepeda motor menuju ke Hotel Toto Jl. Gatot Subroto Medan-Binjai Km12 Kel. Paya Geli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang dan masuk kedalam kamar No. 122;
- Bahwa sesampainya didalam kamar Abah (DPO) memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu bertuliskan pedro yang didalamnya berisikan kaos berkera warna abu-abu dan didalam baju tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis pil ekstasi warna hijau bertuliskan AM dan berjumlah 2000 (dua ribu) butir dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa pembelinya akan segera datang;
- Bahwa setelah 30 (tiga puluh) menit menunggu didalam kamar tersebut , seorang laki-laki mengetuk pintu kamar Terdakwa dan kemudian Terdakwa membukakan pintu kamar tersebut dan seseorang tersebut pun masuk kedalam kamar;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu bertuliskan pedro yang didalamnya berisikan kaos berkera warna abu-abu dan didalam baju tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis pil ekstasi warna hijau bertuliskan AM dan berjumlah 2000 (dua ribu) butir dan memberitahukan bahwa harga perbutirnya adalah Rp30.000.- (tiga puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIb tiba-tiba pembeli tersebut menangkap Terdakwa dan mengatakan bahwa ia merupakan polisi yang kemudian Terdakwa mengetahui bahwa pembeli tersebut adalah merupakan petugas kepolisian yakni Para Saksi;
- Bahwa dari Terdakwa Para Saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu bertuliskan Pedro yang didalamnya berisi kaos berkera warna abu-abu terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis pil ekstasi warna hijau bertuliskan AM, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy warna hitam dengan nomor kartu/sim card 085264349983 Imei 1 356977510196073, Imei 2 35749370196075 yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Dek Wani (DPO) dan Abah (DPO);
- Bahwa untuk 2 (dua) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis pil ekstasi warna hijau bertuliskan AM tersebut akan dijual oleh Terdakwa dengan harga perbutirnya seharga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga dari jumlah pil ekstasi yakni 2000 (dua ribu) butir akan didapatkan harga jual sejumlah Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), namun Terdakwa akan menyetorkan hasil penjualan narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada Dek Wani (DPO) adalah sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta) dan apabila seluruh narkotika jenis pil ekstasi tersebut berhasil terjual Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang akan dibagi dua dengan Abah (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari pihak berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut sehingga Terdakwa dibawa oleh Para Saksi ke kantor Polda Sumut guna pemeriksaan selanjutya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis pil ekstasi warna hijau bertuliskan AM sebanyak 2.000 (dua ribu) butir seberat 520 gr (lima ratus dua puluh) gram netto;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu bertuliskan Pedro;
- 1 (satu) buah kaos berkerah warna abu-abu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Galaxy warna hitam dengan nomor kartu / sim card 085264349983, Imei 1 : 356977510196073, Imei 2 : 35749370196075;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah disita oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah diakui oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut patut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa, disamping barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah memperlihatkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan pada hari Kamis 4 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis pil ekstasi warna hijau bertuliskan AM sebanyak 2000 (dua ribu) butir seberat 520 gr (lima ratus dua pulug gram) milik M. Amin Als Pak Min yang dilakukan penimbangan oleh M. Abdi Harahap, S.H., selaku penyidik;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2591/NNF/2023 tanggal 16 April 2023, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 45 (empat puluh lima) butir tablet berwarna hijau berloho AM dengan berat netto 13 (tiga belas) gram milik terdakwa M. Amin Als Pak Min, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti dan bukti surat dihubungkan satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 04 mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. Gatot Subroto Medan-Binjai Km. 12 Kel. Paya Geli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang tepatnya di dalam kamar hotel Toto No. 122;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, benar Para Saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu bertuliskan Pedro yang didalamnya berisi kaos berkera warna abu-abu terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis pil ekstasi warna hijau bertuliskan AM berjumlah 2000 (dua ribu) butir dengan berat 520 gr (lima ratus dua puluh gram), 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy warna hitam dengan nomor kartu/sim card 085264349983 Imei 1 356977510196073, Imei 2 35749370196075 yang digunakan oleh Terdakwa berkomunikasi dengan Dek Wani (DPO) dan Abah (DPO);
- Bahwa, benar Terdakwa berperan menjual narkotika jenis pil ekstasi tersebut yang mana harga perbutirnya adalah sejumlah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga harga seluruh pil ekstasi tersebut adalah seharga Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan kemudian hasil penjualan tersebut akan disetorkan oleh Terdakwa kepada Dek Wani (DPO) sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun uang hasil penjualan akan disetorkan apabila seluruh pil ekstasi tersebut telah habis terjual;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Kamis 4 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis pil ekstasi warna hijau bertuliskan AM sebanyak 2000 (dua ribu) butir seberat 520 gr (lima ratus dua pulug gram) milik M. Amin Als Pak Min yang dilakukan penimbangan oleh M. Abdi Harahap, S.H., selaku penyidik;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2591/NNF/2023 tanggal 16 April 2023, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 45 (empat puluh lima) butir tablet berwarna hijau berloho AM dengan berat netto 13 (tiga belas) gram milik terdakwa M. Amin Als Pak Min, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa, benar Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa, benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling terbukti yaitu dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d. 1. <u>Unsur Setiap Orang</u>;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya, berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **M. Amin Als Pak Min** yang membenarkan surat dakwaan, membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan Saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Taman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif artinya jika salah satu dari rumusan tersebut diatas telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang- Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang, sedangkan menjual memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayara dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa pengertian menjadi perantara dalam jual beli adalah menerima sesuatu barang untuk diserahkan kepada orang lain sedangkan menerima dapat diartikan sesuatu barang ada dalam penguasaan karena telah memperoleh dari seseorang, jadi dalam hal ini ada yang memberikan dan ada yang menerima;

Menimbang, bahwa menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, termasuk di dalamnya adalah “Metamfetamina” yaitu yang dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik yang dipasarkan untuk para gangguan hiperaktifitas, kekurangan perhatian dengan bentuk Kristal yang dapat dihisab lewat pipa dan MDMA yaitu yang dikenal di Indonesia sebagai ecstasy;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalma terapi seta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan” dan berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Narkotika yang berada dalam penguasaan industry farmasi, pedangang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus. Sedangkan dalam ayat (2) diatur bahwa industry farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran narkotika yang berada dalam penguasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Saksi – saksi, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Gatot Subroto Medan-Binjai Km. 12 Kel.. Paya Geli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang tepatnya di Hotel Toto didalam kamar No. 122 telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana penangkapan tersebut terjadi berawal dari informasi yang diperoleh oleh Para Saksi dari seorang informan yang memberitahukan tentang adanya peredaran narkotika jenis ekstasi Para Saksi melakukan penyelidikan dengan melakukan penyamaran under cover buy dan kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pemesanan narkotika pil ecstasy dan disepakati harga per butir sejumlah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan setelah harga disepakati, Saksi dan reka Saksi memesan 20.000 (dua puluh ribu butir) pil ekstasi;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 Saksi dan rekan Saksi Rahmad Hidayat melakukan undercover buy dan berjanji akan melakukan transaksi di Hotel Toto yang terletak di Jl. Gatot Subroto Medan-Binjai Km 12, Kel. Paya Geli Kec. Medan Sunggal Kab. Deli Serdang tepatnya didalam kamar No. 122 hingga kemudian dari dalam kamar tersebut Para Saksi menangkap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu bertuliskan Pedro yang didalamnya berisi kaos berkera warna abu-abu terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis pil ekstasi warna hijau bertuliskan AM berjumlah 2000 (dua ribu) butir dengan berat 520 gr (lima ratus dua puluh gram), 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy warna hitam dengan nomor kartu/sim card 085264349983 Imei 1 356977510196073, Imei 2 35749370196075 yang digunakan oleh Terdakwa berkomunikasi dengan Dek Wani (DPO) dan Abah (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang kemudian diketahui bahwa narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah milik Dek Wani (DPO) yang berada di daerah Kab. Aceh Timur dan peran Terdakwa dalam peristiwa ini adalah memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli dan menerima bayaran dari pembeli dan setelah semua narkotika jenis pil ekstasi tersebut habis terjual, barulah Terdakwa mengirimkan uang penjualan tersebut kepada Dek Wani (DPO) yakni adapun harga pil ekstasi tersebut adalah sejumlah Rp30.000,- per pil dan pil tersebut adalah berjumlah berjumlah 2000 (dua ribu) butir sehingga harga jual pil tersebut adalah seharga Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun Terdakwa akan menyetorkan uang kepada Dek Wani (DPO) adalah sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) terhitung harga perpil nya adalah Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) oleh sebab itu Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun uang hasil penjualan tersebut akan disetor oleh Terdakwa apabila seluruh narkotika jenis pil ekstasi tersebut telah berhasil terjual;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang mana Terdakwa menerima narkotika jenis pil ekstasi seberat seberat 520 gr (lima ratus dua puluh gram) dai Dek Wani (DPO) dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa sehingga Terdakwa akan memperoleh keuntungan. Serta sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta menunjukkan bahwa Terdakwa bukan bagian dari industri farmasi tertentu milik Negara dalam produksi narkotika maupun pedagang besar farmasi atau pihak sebagaimana ketentuan tersebut diatas dalam penguasaan dan penyimpanan, tenaga peneliti, ahli maupun pendidik yang berkaitan dengan narkotika atau seorang dokter atau tenaga farmasi dan ternyata tidak ada kompetensi latar belakang pendidikan, keahlian maupun pekerjaan Terdakwa yang berkaitan dengan farmasi, kimia maupun narkotika serta Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan yang berkaitan dengan farmasi, kimia maupun narkotika dari pejabat atau instansi/lembaga yang berwenang. Narkotika Golongan I milik Terdakwa tersebut, ternyata selama dipersidangan tidak terbukti adanya dokumen yang sah terhadap narkotika tersebut, baik yang berkaitan dengan kepemilikan, penguasaan, penyimpanan dan pelaporan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dalam menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narktotika jenis pil ekstasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan altternatif pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka kepada diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis pil ekstasi beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang mana dapat memberikan efek negatif kepada kepada orang lain dan dilingkungan sekitar dan perbuatan tersebut tidak patut untuk ditiru dan merupakan perbuatan yang bersifat membahayakan dan dapat menjadi perusak bagi generasi bangsa maka sudah sepatutnyalah Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk mempertangung jawabkan perbuatannya dan Terdakwa harus diberikan efek jera untuk menginsyafi perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas dan oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa, dimana barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis pil ekstasi warna hijau bertuliskan AM sebanyak 2.000 (dua ribu) butir seberat 520 gr (lima ratus dua puluh) gram netto, 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu bertuliskan Pedro, 1 (satu) buah kaos berkerah warna abu-abu dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Galaxy warna hitam dengan nomor kartu / sim card 085264349983, Imei 1 : 356977510196073, Imei 2 : 35749370196075, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan berbahaya bagi kesehatan dan tidak mempunyai nilai ekonomis dan merupakan barang yang dilakukan untuk melakuakn suatu tindak kejahatan maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu ialah keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan narkotika;

Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa sopan dipersidangan;

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya maupun tindak pidana lainnya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang - Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa **M. Amin Als Pak Min** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **" tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis pil ekstasi beratnya melebihi 5 (lima) gram",** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **M. Amin Als Pak Min** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) Tahun** serta denda sejumlah **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis pil extasy warna hijau bertuliskan AM sebanyak 2.000 (dua ribu) butir seberat 520 gr (lima ratus dua puluh) gram netto;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu bertuliskan Pedro;
- 1 (satu) buah kaos berkerah warna abu-abu;

1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Galaxy warna hitam dengan nomor kartu / sim card 085264349983, Imei 1 : 356977510196073, Imei 2 : 35749370196075;

Dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Selasa** tanggal **05 September 2023** oleh **Arfan Yani S.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.**, dan **Immanuel, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **12 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Joni, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Rahmi Shafrina, S.H., M.H.,** selaku Jaksa Penuntut Umum dan **Terdakwa** serta **Penasihat Hukum Terdakwa** melalui video teleconference.-

Hakim-Hakim Anggota,	**Hakim Ketua,**
Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.	**Arfan Yani, S.H.**
Immanuel, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti

Joni, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)